

1502184-76.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... dado o envolvimento de menor na prática do tráfico. Anota-se que, em decorrência da participação no tráfico ora em apuração, o adolescente H.F.G.M. foi definitivamente condenado nos autos 1502185-61.2021.8.26.0609. Portanto, as penas são aumentadas de 1/6, passando para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Anota-se não ser cabível a aplicação do artigo 33, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502184-76.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502184-76.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302273/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21236793 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 3122/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2302273 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO SILVA SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

HUGO SILVA SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, e o artigo 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006. Narra a denúncia que no dia 05 de novembro de 2021, por volta de 20h15, na Avenida Armando de Andrade, n.º 260, Centro, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o acusado, menor de 21 (vinte e um) anos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Hyago Fernando Gomes Machado, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 49,5 (quarenta e nove gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionada em 101 (cento e uma) porções individuais; conforme auto de exibição e de apreensão a fls. 15, imagem a fls. 16,

laudo de constatação provisória a fls. 19/21, e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 95/97, sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A inicial narra os fatos imputados ao acusado nos seguintes termos:

[...]

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local descritas acima, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Hyago Fernando Gomes Machado, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 101 (cento e uma) porções individuais de cocaína.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram dois indivíduos em via pública, em atitude suspeita, visto que transitavam no mesmo sentido da via, mas observando certa distância entre eles. Além disso, os policiais militares suspeitaram do denunciado por vestir jaqueta volumosa, o que despertou a atenção. Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem. Em revista pessoal, localizaram, dentro das vestimentas do denunciado, as porções de drogas acima descritas, a quantia de R\$80,60 (oitenta reais e sessenta centavos), em cédulas trocadas, e um aparelho de telefone celular (fls. 16)

Indagado, o denunciado confessou informalmente a prática delitiva, dizendo que era responsável por transportar as drogas da Rua do Cristo até a Rua Virgílio Bento de Queiroz, ambos os endereços no município de Taboão da Serra.

Por sua vez, o adolescente Hyago informou que estava acompanhando o amigo no transporte de entorpecentes.

As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a quantidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, autorizam o reconhecimento de que o denunciado trazia consigo e transportava drogas para fins de tráfico.

[...]

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 140/141.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Wicktor Henrique Paiva de Fontes, Wallace Cipriano Silva e Hyago Fernando Gomes Machado, seguindo-se o interrogatório do réu.

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (fls. 152/155).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a fixação das penas-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como afastamento da majorante do artigo 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006. Ainda, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente em parte.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/14, auto de exibição e apreensão de fl. 15, fotografia de fl. 16, auto de constatação de fls. 19/21 e laudo toxicológico definitivo de fls. 95/97.

De igual modo, a autoria foi comprovada pela prova oral produzida nos autos.

A testemunha Wicktor Henrique Paiva de Fontes afirmou que a ocorrência caiu como "averiguação de atitude suspeita". Foram até o local e viram dois indivíduos. Foi

realizada a abordagem e em busca pessoal foi encontrada com o acusado certa quantidade de entorpecentes. O acusado estava com o entorpecente dentro da cueca. Ele falou que tinha ido na casa de uma tia e que estava voltando para casa. Depois ele disse que foi buscar o entorpecente. Não conhecia o réu anteriormente. Tem certeza que o acusado estava em companhia do adolescente. Na hora em que avistaram a viatura, o adolescente e o acusado se distanciaram, mas estavam andando juntos.

A testemunha Uallace Cipriano Silva afirmou que havia dois indivíduos. Estavam andando um atrás do outro. E estavam com roupa que não condizia com o clima. Além disso, se assustaram com a presença da viatura. Fizeram a abordagem e encontraram com o adolescente entorpecente e dinheiro. O entorpecente estava dentro da calça do acusado, na cueca, na parte da frente.

A testemunha Hyago Fernando Gomes Machado afirmou que no dia dos fatos estava em companhia de Hugo. Chamou Hugo para ir para a casa de sua namorada. Pegaram a droga com o adolescente. Não viu a polícia localizando a droga com Hugo. A droga estava com o depoente. Estava voltando da casa de sua namorada. Antes de passar na casa de sua namorada, tinha pegado as drogas na casa bomba. Estava indo para casa. Ia revender as drogas no dia seguinte. Guardava as drogas em cima da laje, de forma que seus familiares não encontrariam.

O acusado confessou a prática delitiva. Disse que estava com a droga e não havia nada com o menor. O adolescente apenas ficou sabendo que a droga com o depoente na hora da abordagem.

Feito o relato da prova oral, verifica-se que é incontroversa a prática do tráfico de drogas pelo acusado. Nesse sentido, os testemunhos policiais, no sentido de que encontraram as drogas dentro das vestes do réu, bem como a confissão do próprio réu. A quantidade da droga revela a finalidade mercantil, admitida, ademais, pelo acusado.

O acusado, por outro lado, nega a participação do adolescente nos fatos. No entanto, tem-se que os elementos são suficientes para comprovar o envolvimento do menor. De fato, em delegacia, o menor narrou que estava conluiado com o réu para o transporte da droga, relatando que receberia algum dinheiro para acompanhar o acusado pelo transporte. Ainda, nos autos 1502185-61.2021.8.26.0628, o menor foi condenado pela prática de ato infracional em decorrência dos mesmos fatos ora apurados.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira etapa, verifica-se que o réu é primário e de bons antecedentes. No mais, as circunstâncias do crime são aquelas inerentes à espécie, razão pela qual fixam-se as penas no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não possuem o condão de levar as penas para além do mínimo legal.

Na terceira etapa, está presente a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, dado o envolvimento de menor na prática do tráfico. Anota-se que, em decorrência da participação no tráfico ora em apuração, o adolescente H.F.G.M. foi definitivamente condenado nos autos 1502185-61.2021.8.26.0609. Portanto, as penas são aumentadas de 1/6, passando para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Anota-se não ser cabível a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que os elementos dos autos evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu

se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 724.241/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.). No caso dos autos, verifica-se à fl. 41 que, quando adolescente, o ora acusado teve três condenações definitivas por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (condenação nos autos 1514092-61.2019.8.26.0609, 0000505-80.2018.8.26.0609 e 1501752-22.2018.8.26.0609), tendo recebido medida socioeducativa de internação em dois desses feitos. Não obstante, com o atingimento da maioridade, o adolescente não se afastou do envolvimento com o tráfico.

Fixo o regime inicial semiaberto, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade e a primariedade do réu.

Fixo o dia-multa no menor valor unitário, dada a ausência de informações sobre a situação econômico-financeira do acusado.

Não cabe a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito ou a concessão de sursis, dada a quantidade das penas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar HUGO SILVA SOUZA pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343//2006, impondo-lhe as penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista a jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva (HC 181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) (HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017), concedo ao réu o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, salvo se a defesa renunciar ao recurso, transitando em julgado a sentença para o réu nessa data. Nesse caso, expeça-se guia de execução provisória, com urgência, para imediata colocação do acusado no regime fixado na sentença.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para aplicação do artigo 15, III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Taboão da Serra, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA